

1501545-88.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]” (RT 729/542).

Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501545-88.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501545-88.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2302738/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 21247328 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2537/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2538/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2302738 - DEL.POL.JAMBEIRO, 2537/21/323 - DEL.POL.JAMBEIRO, 2538/21/323 - DEL.POL.JAMBEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

JOSÉ ANTONIO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 10 horas e 10 minutos, na Rodovia dos Tamoios, km 16, Capivari, na cidade de Jambeiro, nesta

Comarca de Caçapava, o réu, supostamente, transportava, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 112 (cento e doze) porções na forma de tijolos de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido total de 68.769,48 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11 e laudo de constatação provisória a fls. 36/45.

O réu foi notificado (fls. 106), constituiu defensora e apresentou defesa prévia (fls. 118/120), sendo recebida a denúncia em 23/06/22 (fls. 128/129).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08, fls. 09/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), Laudo de Constatação Provisória (fls. 36/40, fls. 41/45), Exame Químico-Toxicológico (fls. 173/176) e pela prova oral coligida.

A autoria recai de forma incontestável sobre a pessoa do acusado.

Em interrogatório judicial, JOSÉ ANTONIO ALVES DOS SANTOS disse que tem 49 anos, é solteiro, tem filhos, é autônomo, já foi processado e condenado por tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Em relação aos fatos, confessou que transportava drogas no veículo, mas esclareceu que não estava mais no crime na época dos fatos. Contou que comprou a caminhonete parcelada para fazer viagens para São Paulo para seus filhos trabalharem em sua quitanda em Caraguatatuba. No entanto, um rapaz chamado Paulo fez ao interrogando uma proposta para fazer essa viagem, o que acabou aceitando, pois estava precisando e em dívida. Esclareceu, contudo, que não é traficante e que iria receber R\$1.000,00 para transportar as drogas, além de R\$20,00 do pedágio. Não é habilitado para dirigir. Possui três filhos de 16, 22 e 24 anos. É a segunda vez que transporta drogas, mas a primeira vez foi em 2015. Paulo lhe disse que era para fazer uma viagem, carregou o carro, porém, o interrogando não tinha visto a droga no veículo, embora soubesse de sua existência. Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A corroborar, o policial militar ROVILSON SILVESTRE DA SILVA, em juízo, disse que estava em fiscalização na data dos fatos quando o réu passou pela praça do pedágio da Rodovia dos Tamoios sentido litoral e o veículo por ele conduzido apresentou problemas mecânicos. O depoente aproximou-se para ver o que estava acontecendo, solicitou a documentação do réu, e foi constatado que ele só possuía o RG e que não era habilitado. Enquanto consultava os antecedentes do réu, ele apresentou alteração de comportamento e começou a querer sair da fiscalização caminhando de forma aleatória pela rodovia, razão pela qual ele foi abordado e admitiu que estava transportando drogas na caçamba do veículo. Após, em vistoria, acharam grande quantidade de drogas (maconha) na caminhonete. O réu, antes da abordagem, levantou comportamento suspeito ao sair andando falando no celular para despistar a abordagem. A droga estava debaixo de uma lona azul na caminhonete e totalizavam 112 porções de maconha na forma de tijolos. O réu foi se distanciando sentido ignorado enquanto era feita a pesquisa de seus antecedentes, razão pela qual foi obrigado a ser contido, mas não houve resistência, oportunidade em que admitiu que estava transportando drogas. O réu não estava armado e não foi encontrada nenhuma arma no veículo.

Em correspondência de entendimento, o agente militar LUCAS DA SILVA ESPÍNDOLA, sob o crivo do contraditório, confirmou que, na data dos fatos, apreenderam 112 tijolos de maconha durante fiscalização na praça do Pedágio em poder de um indivíduo que deixou o veículo morrer ao ser visto pela polícia. Verificaram que o veículo apresentava problemas mecânicos e que o condutor, ora réu, não era habilitado para dirigir. Durante as consultas, o réu começou a se distanciar, razão pela qual foi abordado e admitiu que transportava drogas no automóvel, o que resultou na

apreensão das drogas em seu veículo. O réu, ao começar a caminhar durante as pesquisas, despertou a fundada suspeita, pois ignorou o chamado da polícia. Não havia armas em poder do réu ou no veículo. O réu não resistiu a prisão. Não há nenhum indício de que os policiais militares - para quem o acusado teria confessado informalmente a prática do tráfico - estejam mentindo com o propósito de prejudicá-lo.

Afora isso, não foi produzida pela d. Defesa qualquer prova de suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de ter a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Cumprе salientar que a condição de policial - seja militar ou civil - não invalida por si só seus testemunhos, pois não estão impedidos de depor e se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Enfim, o dolo de traficar do acusado emerge da confissão judicial e das circunstâncias do caso concreto, especialmente de seu comportamento suspeito seguido pelo encontro de grande quantidade de maconha destinada para a cidade litorânea.

Anote-se que "[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]" (RT 729/542).

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Desse modo, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com a segurança necessária, que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi imputado, o que inviabiliza eventual absolvição por insuficiência probatória.

Passo, doravante, à dosimetria das penas com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, é de ser considerada a grande quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado (112 porções na forma de tijolos de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido total de 68.769,48 gramas), o que autoriza a exasperação das penas em 1/5, ensejando o total provisório de 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

A propósito: "O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).

Ainda, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Na segunda fase de dosimetria, presente a atenuante da confissão, a qual deve ser compensada com a agravante do artigo 61, II, alínea j do Código Penal, pois é inegável que o acusado praticou o delito em situação pandêmica provocada pelo coronavírus, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil e quitar dívida, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem-estar da coletividade.

No entanto, o acusado é birreincidente, inclusive ostenta reincidência específica por tráfico, pois condenado criminalmente nos autos dos processos de nº 715-33.2015.8.26.0126 e 4269-10.2014.8.26.0126 (fls. 169/172). Assim, nos termos do artigo 67 do Código Penal, procedo ao aumento da pena em 1/3, totalizando 08 anos de reclusão, além de 800 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Com efeito, incabível a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista que o réu é birreincidente, inclusive condenado anteriormente por tráfico de drogas (autos nº 715-33.2015.8.26.0126 e 4269-10.2014.8.26.0126 - fls. 169/172), o que, por óbvio, evidencia que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa. Ademais, deve ser sopesada a grande quantidade de drogas que transportava (112 porções na forma de tijolos de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido total de 68.769,48 gramas), o que demonstra premeditação e envolvimento do réu com o tráfico organizado, pois ninguém confiaria tamanha quantidade de entorpecentes a um novato, a alguém em que não se pode confiar.

Não se olvide que o reconhecimento do privilégio somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, evidentemente, não se cuida o acusado.

Inexistente nos autos elementos no que tange à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

Deverá o acusado, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo.

Ademais, o réu é reincidente específico (fls. 169/172), o que impõe a fixação de regime mais gravoso, especialmente porque não cumprido cautelarmente período de prisão preventiva suficiente para que faça jus ao estabelecimento de regime mais brando (60%), a teor do que dispõe o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e artigo 112, VII da LEP.

Diante da quantidade de pena imposta, bem como pela reincidência específica (fls. 169/172), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), bem como a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ ANTONIO ALVES DOS SANTOS às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa, no valor unitário mínimo, com correção na forma da lei, por infração ao artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06. Conforme acima fundamentado, diante da reincidência e do total de pena aplicado, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porquanto reforçados os pressupostos da prisão preventiva com a superveniência da presente condenação.

Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como ofício para a comunicação da condenação à unidade prisional em que recolhidos provisoriamente os réus, a fim de viabilizar a sua imediata transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena corporal.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento

da Lei n.º 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia. Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal e no artigo 62 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento, em favor da União, dos instrumentos do crime e da quantia em dinheiro apreendida em poder do réu, porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Declaro, em favor da União, após o trânsito em julgado, o perdimento do automóvel apreendido nos autos, pois é nítido o nexo etiológico entre a conduta imputada ao réu e o veículo apreendido, utilizado para transporte de drogas e em cujo interior foi encontrada grande quantidade de maconha (artigo 63 da Lei 11.343/2006). O acusado deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça(m)-se guia(s) de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) havendo defensor nomeado, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada nos autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA